2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

A reprodução simulada dos fatos como instrumento de validação da prova testemunhal: relato de caso em crime de latrocínio no Oeste do Paraná

R. M. Lessa[a,*], E. A. Carvalho[b], D. R. Silva[b], T. O. C. Leite[b], J. A. Nogueira[c]

[a]*Polícia Científica do Paraná (PCI-PR), Unidade de Execução Técnico-Científica de Foz do Iguaçu (PR), Brasil.*
[b]*Polícia Científica do Paraná (PCI-PR), Unidade de Execução Técnico-Científica de Foz do Iguaçu (PR), Brasil.*
[c]*Polícia Científica do Paraná (PCI-PR), Unidade de Execução Técnico-Científica de Maringá (PR), Brasil.*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: raul.lessa@policiacientifica.pr.gov.br. Tel.: +55 82 999773505.*

Palavras-chave: Reprodução simulada dos fatos; reconstrução dos fatos; prova testemunhal; processo penal

1. INTRODUÇÃO

A Reprodução Simulada Dos Fatos (RSF) constitui instrumento de reconstrução dinâmica empregado na persecução penal da legislação brasileira, encontrando amparo no art. 7º, do Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual, a fim de verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública.

Sob perspectiva tradicional, a reprodução simulada foi interpretada como um mero mecanismo da narrativa investigativa. No entanto, a moderna doutrina Criminalística destaca o procedimento como de natureza técnico-científica, sobretudo, na validação empírica de hipóteses investigativas, verificação de compatibilidade de narrativas e análise de plausibilidade de eventos criminosos.

Para o Perito Criminal Federal Jesus Antônio Velho, em entrevista à Revista da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (2017, p. 25), o exame de RSF é "o único exame pericial que tem como matéria prima elementos subjetivos, os quais são confrontados com dados objetivos. Assim, a perícia consegue estabelecer a comunicação entre os depoimentos e as provas materiais facilitando a conclusão efetiva dos casos".

A argumentação encontra espeque na limitação cognitiva que é constatada em provas testemunhais, uma vez que estão relacionadas diretamente à percepção visual, memória, tempo de exposição ao evento, fatores emocionais e interferências ambientais. A percepção testemunhal possui o condão de sofrer influência direta de fatores ambientais, emocionais e posicionais, razão pela qual é sugerida sua validação empírica. Nesse contexto, a RSF surge como instrumento apto a testar empiricamente a plausibilidade das declarações e confronto de narrativas.

Não obstante, a RSF não pode ser interpretada de forma isolada, mas integrada ao ordenamento jurídico brasileiro e à luz de princípios constitucionais, como o contraditório, ampla defesa e não autoincriminação (Constituição Federal, art. 5º, LV e LXIII), sob pena de nulidade da prova ilícita (Constituição Federal, art. 5º, LVI).

Nessa perspectiva, a RSF se apresenta como método pericial relevante em crimes complexos, mormente aqueles nos quais a dinâmica dos fatos, posição espacial dos envolvidos, condições de visibilidade e compatibilidade de narrativas assumem papel central na persecução penal.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em relato de caso associado com abordagem qualitativa e descritiva, voltado à análise da importância técnico-científica da reprodução simulada no contexto do processo penal.

O artigo fundamentou-se em revisão narrativa da literatura especializada relacionada à Criminalística, Processo Penal e demais legislações afins, bem como na análise técnico-pericial de caso concreto envolvendo crime de latrocínio consumado ocorrido no ano de 2021.

A RSF foi realizada no âmbito do processo penal nº 0003159-41.2021.8.16.0115, da Comarca de Matelândia – PR – Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e JECRIM.

O pedido de perícia de RSF ocorreu apenas em julho de 2023, através da Delegacia de Polícia de Matelândia, Ofício nº 322/2023, que buscou sanar dúvida ministerial quanto "ao reconhecimento do local em que cada uma das vítimas estava e o campo de visão e o contato visual que mantiveram com os suspeitos".

O exame foi realizado em condições ambientais semelhantes às existentes à época do evento investigado e teve como objetivo principal verificar a plausibilidade das testemunhas presenciais, principalmente se o suspeito 1 havia disparado contra a vítima.

Por razões de preservação da intimidade dos envolvidos, os dados pessoais, localidade específica e outros elementos identificadores foram omitidos do presente artigo, ficando disponível o número do processo supracitado.

3. RELATO DO CASO

Segundo relato do Boletim de Ocorrência (2021/1212852) e do processo judicial, no dia 25/11/2021, aproximadamente às 15h50m, os denunciados cometeram crime de roubo, na forma tentada, a "compristas" na cidade de Matelândia – PR, quando R.G.S. foi vítima de disparo de arma de fogo, vindo a óbito.

A fim de dar cumprimento à cota ministerial, Delegado de Polícia de Matelândia requereu o exame de RSF, agendado para 14h30m, no mesmo local dos fatos, a fim de responder o seguinte quesito: "é imprescindível que se demonstre prévia ao reconhecimento o local que cada uma das vítimas estava e o campo de visão e o contato visual que mantiveram com os suspeitos".

Segundo relato das testemunhas, a vítima estava com sua mãe, esposa e irmão em veículo próprio, quando foram surpreendidos por outro veículo com dois suspeitos. A esposa da vítima ocupava o lugar do passageiro, enquanto a mãe e o irmão estavam no banco de trás.

Ao receberem a voz de assalto, todos desceram do veículo, quando a vítima foi baleada pelo denunciado na região do tórax. Ao perceber o disparo, o irmão da vítima corre em direção à margem da via, quando o denunciado ergue o braço para disparar e as testemunhas observam uma tatuagem na região do antebraço direito

No dia designado, Peritos da Polícia Científica do Paraná compareceram ao local, estando presente, dentre outros: Delegado de Polícia Civil, Agentes de Polícia Judiciária (APJs), testemunhas, Ministério Público e Defesa. O denunciado não participou da reprodução simulada, no exercício de seus direitos constitucionais.

O local dos fatos, via urbana pavimentada, foi parcialmente isolado para o exame pericial. Ao chegar no local, o Perito Criminal dividiu a equipe, tendo os APJs feito os papéis dos suspeitos e da vítima.

Para metodologia do laudo, a reprodução simulada foi dividida nos seguintes momentos: (1) abordagem do veículo; (2) momento em que a vítima e testemunhas descem do veículo; (3) momento do disparo na vítima, onde o irmão corre para via marginal e a testemunha se dirige ao porta-malas do veículo para abertura e entrega dos pertences; (4) momento que o denunciado dispara contra a testemunha que correu para via marginal/região de vegetação, mirando e apresentando tatuagem; (5) momento em que o denunciado mantém outra testemunha sob sua mira.

À guisa de conclusão do exame, constatou-se que, de acordo com o relato das testemunhas, foi possível ver de forma clara os suspeitos que desceram do veículo, especialmente o denunciado que ficou sob o ângulo de visão de todas as vítimas.

Ao final do processo penal, o denunciado foi condenado por latrocínio, roubo majorado e coação no curso do processo, com pena definitiva em 29 anos e 12 dias de reclusão no regime inicial fechado e 100 dias-multa.

4.DISCUSSÃO

A RSF constitui relevante instrumento técnico-científico de reconstrução da dinâmica dos fatos, apresentando significativa utilidade na validação da prova testemunhal e análise de plausibilidade material das narrativas produzidas no processo penal.

O caso estudado demonstrou que a reconstrução das condições perceptivas relacionadas ao evento investigado permitiu avaliar objetivamente a compatibilidade entre os relatos testemunhais e as condições existentes, reforçando a confiabilidade na prova oral produzida.

Tal conclusão é ratificada pelo magistrado do caso que, ao proferir sentença condenatória, citou expres-

samente, às fls. 21, a realização da produção da RSF com o objetivo de determinar a possibilidade de a testemunha ter visto a tatuagem do acusado.

Em que pese o denunciado confessar ter participado do fato, contudo, negado a autoria do disparo, o exame de RSF foi fundamental para formação do convencimento judicial, conforme descreve o Magistrado: "A versão trazida pelo acusado, contudo, é isolada nos autos.".

Ademais, questionamentos da defesa sobre a diferença de condições na RSF foram enfrentados pelo Magistrado como questões periféricas e não aptas a desconstituir o laudo pericial.

Destarte, observa-se que a reprodução simulada não atuou de forma isolada como elemento de convencimento judicial, mas como mecanismo de reforço da confiabilidade probatória, reforçando a importância da integração entre a Criminalística e o Processo Penal, reduzindo erros interpretativos e fortalecendo o processo.

4. CONCLUSÃO

O exame de RSF constitui relevante instrumento técnico-científico de reconstrução da dinâmica dos fatos, apresentando significativa utilidade na validação empírica da prova testemunhal e análise de plausibilidade material das narrativas produzidas na persecução penal.

O caso analisado demonstrou que a reconstrução das condições relacionadas ao evento criminoso permitiu avaliar objetivamente a compatibilidade entre os relatos testemunhais e condições concretas de observação existentes no local do fato. Isto é, permitiu inferir pela plausibilidade do relato das testemunhas quanto ao ângulo de visão de tatuagem que poderia identificar o suspeito de crime de latrocínio.

Ademais, verificou-se que a RSF quando realizada sob a égide das garantias constitucionais e sem constrangimento do investigado, mostra-se compatível com os princípios constitucionais do devido processo legal e apta a contribuir para a formação da convicção judicial.

Conclui-se, portanto, que a RSF ultrapassa a concepção de mero exame ilustrativo, assumindo importante função pericial técnico-científica no âmbito da Criminalística, especialmente em investigações complexas envolvendo crimes violentos e controvérsias relacionadas à dinâmica dos fatos.

AGRADECIMENTOS

À Polícia Científica do Paraná, através da Unidade de Execução Técnico-Científica de Foz do Iguaçu, à Delegacia de Polícia de Matelândia e a todos os envolvidos neste exame, que não mediram esforços para que o procedimento fosse realizado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BRASIL (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.* Brasília, 5 de outubro de 1988.

[2] BRASIL (1941). *Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.* Código de Processo Penal. Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1941.

[3] MOREIRA DA SILVA, M. A. *et al.* Metodologia para reprodução simulada dos fatos em presídios: casuística de americano. *Revista Brasileira de Criminalística.* v. 12, n. 5, p. 88-95, 2023. DOI: 10.15260/rbc.v12i5.439. Disponível em: https://revista.rbc.org.br/index.php/rbc/article/view/439. Acesso em: 27 maio. 2026.

[4] RAMOS, D. FIGUEIREDO, T. Pau D'Arco: a maior reprodução simulada da história da Criminalística brasileira. *Revista Perícia Federal.* Ano XVIII, n. 40, dez de 2017. p. 24 a 31. Disponível em: https://apcf.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Revista_APCF40.pdf. Acesso em: 27 maio. 2026.